

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1930/2536

บริษัท สเตอร์ลิง-ไอซาล ลิมิเต็ด
นาย เฉลิม สุนันท การ กิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 421

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3, มาตรา 16, มาตรา 19, มาตรา 27

เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างสละรูปภาชนะบรรจุสินค้าและข้อความที่บรรยาย
ทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ตามที่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งให้โจทก์และจำเลยที่ 1 สละแล้วนั้นย่อมหมายความว่ารวม
ถึงการวางรูปของเครื่องหมายการค้าและข้อความที่บรรยายในทางการค้าและ
ข้อความที่บรรยายในทางการค้าหรือสิ่งอื่นใด ในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และ
จำเลยที่ 1 ได้ยินยอมสละ แล้วด้วย เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
"CARGLO" ของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียน ได้รับการจดทะเบียนเฉพาะคำเท่านั้น ไม่
รวมถึงการวางรูปของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น รูปลักษณะ ภาชนะบรรจุสินค้า รวม
ทั้งการวางรูปของเครื่องหมายการค้า และคำบรรยายที่ภาชนะดังกล่าว โจทก์และ
จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจ ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว การที่จำเลยที่ 1 ผลิตสินค้า มีรูป
ลักษณะของภาชนะและคำบรรยายเกี่ยวกับสินค้าอย่างเดียวกับ สินค้าของโจทก์
โจทก์จึงอ้างไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างได้รับการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษรโรมันคำว่า "CARGLO" หรือ "คาร์โกล์" และ
"DINCO" หรือ "ดิงโก้" ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันทั้งตัวอักษรที่เขียนและสำเนียง
เรียกขาน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และ จำเลยที่ 1 ใช้กับสินค้าจำพวกยาขัด

ล้าง รถยนต์ แต่บุคคลบางประเภทเท่านั้นที่ใช้สินค้าดังกล่าว ไม่ใช่สินค้าที่ประชาชน
ทั่วไปใช้สอยจึงเป็นไปได้ยากที่ผู้ที่จะหลงผิดเข้าใจว่ายาขัดล้างรถยนต์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า "DINCO" หรือ "ดิงโก้" ของจำเลยที่ 1 เป็นยาขัดล้าง รถยนต์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CARGLO" หรือ "คาร์โกล์" ของโจทก์ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่
1 ได้เอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์ในทางการค้าของโจทก์มาใช้ และเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
"DINCO" ตามคำขอเลขที่ 146239 ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษา
ของศาลแพ่งการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และห้ามจำเลยทั้งสองใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว กับเก็บสินค้าของจำเลยทั้งสองให้หมดสิ้นจากตลาดการ
ค้า และห้ามจำเลยทั้งสองใช้รูปลักษณะและสีสันกระป๋องบรรจุยาขัดล้างรถยนต์ ซึ่ง
เหมือนหรือเกือบเหมือนกับของโจทก์ และให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าฉลาก
รูปกระป๋อง "CARGLO" ตามคำขอเลขที่ 145780 และ 145781 ดีกว่าจำเลยที่ 1 กับ
ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน 1,000,000 บาท

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง จำเลยที่ 1
ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ และเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ลอกเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 แตก
ต่างกันอย่างชัดเจน ความเสียหายเกิดจากการกระทำของโจทก์เอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้ำยาขัดล้างรถยนต์
"DINCO" ให้แก่จำเลยที่ 1 สินค้าที่จำเลยที่ 2 จัดจำหน่ายไม่เคยลอกเลียนแบบ

เครื่องหมายการค้าหรือเอารูปรอยประดิษฐ์ของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "RONUK CARGLO" แต่ของจำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "CB-4 DINCO" ขนาดขวดบรรจุน้ำยาขัดล้างรถยนต์ของโจทก์มีขนาดเดียว ส่วนของจำเลยที่ 1 มี 2 ขนาด คือขนาดเท่ากับโจทก์ และเล็กกว่าของโจทก์ สีกก็แตกต่างกันเห็นได้ชัดการวางรูปแบบตัวอักษรไม่เหมือนกัน ส่วนคำบรรยายบนกระป๋องสินค้าเป็นคำบรรยายที่ใช้กันทั่วไปสำหรับสินค้าชนิดนี้ ทั้งไม่มีกฎหมายห้ามการผลิตวัตถุดิบเป็นสินค้ามิให้ซ้ำกันหรือมีรูปเหมือนหรือคล้ายกัน โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายถึง 1,000,000 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างสละรูปภาพขณะบรรจุสินค้าและข้อความที่บรรยายทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งให้โจทก์และจำเลยที่ 1 สละแล้วนั้นย่อมหมายความว่ารวมถึงการวางรูปของเครื่องหมายการค้าและข้อความที่บรรยายในทางการค้าหรือสิ่งอื่นใดในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ยินยอมสละแล้วด้วย ทั้งเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "CARGLO" ของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ 57853 ก็ได้รับจดทะเบียนเฉพาะคำเท่านั้นไม่รวมถึงการวางรูปของเครื่องหมายการค้าดังที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนเลขที่ 145781 ด้วยดังนั้น รูปลักษณะภาชนะบรรจุยาขัดล้างรถยนต์และข้อความบรรยายรวมทั้ง

การวางรูปของเครื่องหมายการค้าและคำบรรยายที่ภาชนะของโจทก์และจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จากรูปเครื่องหมายการค้าของ โจทก์และจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.4 กับ จ.5 และ จ.7 ซึ่งตรงกับวัตถุพยาน หมาย จ.6 และ จ.10 ตามลำดับ ฟังไม่ได้ว่ามีการเลียนเครื่องหมายการค้า ไม่อาจถือ ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกัน เช่นนี้ การที่จำเลยที่ 1 ผลิตสินค้ามีรูปลักษณะของภาชนะและคำบรรยายเกี่ยวกับสินค้า อย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงอ้างไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิไม่สุจริต ส่วนที่ โจทก์ฎีกาว่าเมื่อเห็นสินค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 ภายใต้เครื่องหมายการค้า และรูปรอยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้สาธารณชนหลงผิดนั้น เห็นว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "CARGLO" หรือ "คาร์โกล์" และ "DINCO" หรือ "ดิงโก้" ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกัน ทั้งตัวอักษรที่เขียน และสำเนียงเรียกขานแม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 1 ใช้กับสินค้า จำพวกยาฆ่าด้วงรถยนต์ แต่บุคคลบางประเภทเท่านั้นที่ใช้สินค้าดังกล่าวไม่ใช่สินค้า ที่ประชาชนทั่วไปใช้สอย จึงเป็นไปได้ยากที่ผู้ใช้จะหลงผิดเข้าใจว่ายาฆ่าด้วงรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "DINCO" หรือ "ดิงโก้" ของจำเลยที่ 1 เป็นยาฆ่าด้วง รถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CARGLO" หรือ "คาร์โกล์" ของโจทก์ดังนี้ คดีจึง ฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้เอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์ในทางการค้าของโจทก์มาใช้ และถือ ไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการหลง สาธารณชนให้หลงผิดว่าสินค้าของจำเลยทั้งสองเป็นสินค้าของโจทก์ได้

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ยงยุทธ ธารีสาร-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ